

Dohoda o migrácii dát

uzatvorená v súlade s ustanovením § 262 v spojení s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“)

Účastníci dohody

Číslo dohody Používateľa: 223/2025/IZPI/NR

1. Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 34075381
zastúpené: PaedDr. Dana Bierma, Phd., generálna riaditeľka
(ďalej len „Používateľ“)

a

Číslo dohody Ministerstva financií Slovenskej republiky: 2025/1901

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
IČO: 00 151 742
zastúpené: Ing. Vladimír Kešjar, generálny tajomník služobného úradu
(ďalej len „ministerstvo financií“),

(Používateľ a ministerstvo financií ďalej samostatne aj ako „účastník dohody“ a spolu aj ako „účastníci dohody“).

Preambula

Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 322 zo dňa 17. júna 2015 k Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií, v súlade s ustanovením § 262 v spojení s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), s ustanovením § 7 zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 215/2019 Z. z.“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o OOU“), so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ITVS“) a s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Cieľom tejto dohody je zabezpečenie procesu bezpečného prenosu relevantných dát z informačného systému Nadrezortný ekonomický systém, ktorého správcom je ministerstvo financií (ďalej ako „pôvodný ekonomický informačný systém“) Používateľa do informačného systému Centrálny ekonomický systém (ďalej len „CES“), ktorého správcom je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 215/2019 Z. z. ministerstvo financií. Používateľ je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 215/2019 Z. z. používateľom CES. Účastníci dohody berú na

vedomie, že pri procese migrácie dát musia byť prenášané dáta za každých okolností v správnom formáte a čitateľné pri zachovaní ich maximálnej bezpečnosti a ochrany pred neoprávneným prístupom, únikom, stratou, zničením, zneužitím, modifikovaním a znehodnotením šifrované alebo iným adekvátnym opatrením chránené.

2. Ak z jednotlivých ustanovení dohody jednoznačne nevyplýva iný význam nižšie uvedených pojmov, na účely tejto dohody sa rozumie:
 - a) pracovným dňom, pondelok až piatok bez štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, v čase od 7,00 hod do 15,00 hod,
 - b) vykonanými prácami, činnosť ministerstva financií a jeho dodávateľov alebo subdodávateľov zverejnených na webovom sídle ministerstva financií <https://ces.mfsr.sk/ces/ces/centralny-ekonomicky-system/> (ďalej spolu aj ako „dodávateľa“ alebo jednotlivu „dodávateľa“) potrebná na vykonanie migrácie dát podľa tejto dohody, pričom o prípadnej zmene webovej adresy, kde bude tento zoznam dodávateľov uvedený, bude Používateľ upovedomený elektronickou poštou v súlade s čl. 8 tejto dohody,
 - c) dátami, všetky informácie a údaje Používateľa vrátane dokumentov, ktoré obsahujú informácie a údaje, ktoré sú obsiahnuté v pôvodnom ekonomickom informačnom systéme Používateľa a ktorých migrácia do CES je obsahom záväzku ministerstva financií podľa tejto dohody,
 - d) migráciou dát, celý proces výberu, prípravy, transformácie a prenosu relevantných dát podľa pravidiel CES z pôvodného ekonomického informačného systému Používateľa do CES po jednotlivých etapách určených ministerstvom financií, pričom pozostáva z:
 - prípravy a výberu dát,
 - kontroly dát,
 - samotného vykonania prenosu dát,
 - kontroly prenesených dát.
 - e) kontrolou dát, kontrola prenesených dát podľa Technickej dokumentácie k migračným štruktúram CES a ďalšie činnosti v zmysle informácií poskytnutých ministerstvom financií Používateľovi, a to najmä na školeniach.

Článok 2

Predmet a účel dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok ministerstva financií riadne, včas a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky zabezpečiť, migráciu dát Používateľa obsiahnutých v pôvodnom ekonomickom informačnom systéme Používateľa, do CES za účelom používania CES podľa usmernení ministerstva financií.
2. Zároveň predmetom tejto dohody je záväzok Používateľa poskytnúť ministerstvu financií a jeho dodávateľom súčinnosť nevyhnutnú pre riadne vykonanie migrácie dát, a to najmä v súlade s písomnými usmerneniami ministerstva financií.
3. Účelom tejto dohody je vykonanie migrácie dát z pôvodného ekonomického informačného systému Používateľa do CES k riadnemu výkonu činností Používateľa v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 215/2019 Z. z., zabezpečenie ochrany migrovaných dát a zabezpečenie kontinuity činností Používateľa doposiaľ využívajúceho pôvodný ekonomický informačný systém.
4. Ministerstvo financií vykoná migráciu dát Používateľa bezodplatne. Ministerstvo financií zodpovedá pri výkone migrácie dát aj za výkon prác vykonaných dodávateľmi ministerstva financií.
5. Predmetom tejto dohody nie je migrácia historických údajov z NES, z ekonomického informačného systému Používateľa naprogramovaného na programovej platforme SAP, ktorého správu a prevádzku zabezpečoval Používateľ pred migráciou údajov do Nadrezortného ekonomického systému (2009-2015), ani z iných informačných systémov Používateľa určených na evidenciu a spracovanie ekonomických a podporných agend. Na migráciu údajov podľa prvej vety tohto bodu uzatvorí ministerstvo financií a Poskytovateľ samostatný zmluvný vzťah. Toto ustanovenie platí aj po ukončení tejto dohody.

Článok 3

Miesto a čas plnenia dohody

1. Vzhľadom na špecifickú povahu predmetu dohody sa za miesto plnenia na účely migrácie dát podľa tejto dohody považuje virtuálne prostredie ohraničené pôvodným ekonomickým informačným systémom Používateľa a CES, vrátane programových a technických prostriedkov a ďalších evidencií potrebných k splneniu migrácie dát, ktorých správcom je ministerstvo financií.
2. Ministerstvo financií je povinné vykonať migráciu dát v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto dohode. Ministerstvo financií je povinné vykonať migráciu dát, a to s ohľadom na termíny, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najneskôr do 31. 12. 2025. Táto dohoda sa vzťahuje na všetky migrované dáta z pôvodného ekonomického informačného systému Používateľa do CES. Rovnako v prípade, že účastníci dohody zistia, že je nutné migráciu dát z objektívneho dôvodu doplniť, upraviť, opraviť a/alebo akokoľvek zmeniť, tak termín migrácie dát sa primerane predlžuje bez potreby uzavretia dodatku k tejto dohode.
3. Na účely tejto dohody sa predmet dohody považuje za riadne vykonaný po odsúhlasení prevodových mostíkov, a dokončení procesu migrácie dát podľa článku 1 bodu 2 písm. d) z pôvodného ekonomického systému Používateľa do CES za účelom riadneho používania CES. Účastníci dohody sa zaväzujú, že si vykonanie migrácie dát, ktorá je predmetom tejto dohody, odsúhlasia prostredníctvom elektronickej pošty. Používateľ berie na vedomie, že ak do primeranej lehoty stanovenej prostredníctvom elektronickej pošty neodsúhlasí prevodové mostíky a/alebo nepotvrdí kontrolu dát, ministerstvo financií bude považovať plnenie predmetu tejto dohody za riadne vykonané.

Článok 4

Povinnosti strán dohody pri migrácii dát

1. Ministerstvo financií je počas celého procesu migrácie povinné:
 - a) poskytovať usmernenia, korekcie (vrátane nahlásených chybových hlásení a štatistiky), prípadnú ad hoc kontrolu podľa odôvodnených potrieb Používateľa, opraviť Používateľom nahlásené chybové hlásenia a štatistiky týkajúce sa migrácie dát, ak boli tieto chyby spôsobené ministerstvom financií alebo jeho dodávateľmi,
 - b) umožniť Používateľovi kontrolu dát po ich migrácii, a to predovšetkým, no nie výlučne:
 - poskytovaním prístupu do testovacieho migračného prostredia CES a používania testovacieho migračného prostredia CES,
 - nahlasovaním chybových hlásení a štatistik,
 - testovaním technickej správnosti dát,
 - c) poskytovať podporu a súčinnosť pri vypíňaní migračných štruktúr,
 - d) zaškoliť zamestnancov Používateľa pre správne vyplnenia migračných štruktúr,
 - e) informovať Používateľa o presnom čase začiatku každej migrácie dát a čase jej predpokladaného ukončenia pred začatím takejto migrácie dát, pričom v prípade, že migrácia dát neskončí v čase jej predpokladaného ukončenia oznámenom Používateľovi, je ministerstvo financií povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Používateľa spolu s uvedením nového času predpokladaného ukončenia migrácie dát,
 - f) zabezpečiť sprístupnenie testovacej verzie CES,
 - g) zabezpečiť ochranu osobných údajov Používateľa podľa čl. 6 tejto dohody.
2. Používateľ sa zaväzuje počas migrácie:
 - a) zabezpečiť, aby migrované dáta spĺňali podmienky migračných štruktúr, číselníkov a požiadaviek ministerstva financií,
 - b) priebežne zvyšovať kvalitu dát v pôvodnom ekonomickom informačnom systéme Používateľa a v migračných štruktúrach na základe výsledkov spracovania dát v migračných testoch,
 - c) poskytnúť ministerstvu financií a jeho dodávateľom počas pracovných dní potrebnú súčinnosť pri migrácii dát,
 - d) poskytnúť ministerstvu financií a jeho dodávateľom potrebnú súčinnosť, aby bolo možné v súlade s harmonogramom migrácií zrealizovať migráciu dát,

- e) umožniť vykonávať práce priamo súvisiace s migráciou dát na základe požiadavky ministerstva financií aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode kontaktných osôb účastníkov dohody podľa článku 8 bodu 3 tejto dohody, ak túto požiadavku ministerstvo financií predloží Používateľovi aspoň 48 hodín pred začatím vykonávania prác,
 - f) zabezpečiť účasť svojho zamestnanca počas pracovných dní pri vykonávaní migrácie dát, pričom ak to bude potrebné, ministerstvo financií je povinné oznámiť Používateľovi potrebu zabezpečiť účasť zamestnanca Používateľa pri vykonávaní prác priamo súvisiacich s migráciou dát v mimopracovnej dobe, spolu s oznámením požiadavky na umožnenie vykonávania prác v mimopracovnej dobe,
 - g) zabezpečiť manažment procesu odovzdávania dát a práce s reportami,
 - h) zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri migračných testoch,
 - i) zabezpečiť vizuálnu kontrolu exportovaných a namigrovaných dát do CES pri migračných testoch,
 - j) zabezpečiť samotné testovanie migračných dát pri migračných testoch, a to najmä podľa pokynov uverejnených v prístupnom harmonograme migračných testov,
 - k) zabezpečiť zhromažďovanie dát pri migračných testoch,
 - l) zabezpečiť pri procese migrácie dát prenášanie dát v správnom formáte a čitateľnosti pri zachovaní ich maximálnej bezpečnosti a ochrany pred ich stratou, zničením, znehodnotením, únikom alebo zneužitím, a to za každých okolností,
 - m) poskytnúť aj všetku ďalšiu potrebnú súčinnosť, ktorú možno odôvodnene požadovať, a to vrátane manuálneho naplňovania migračných štruktúr, ak sa dáta nenachádzajú v pôvodnom ekonomickom informačnom systéme Používateľa, resp. ich migrácia by bola technicky a časovo náročnejšia ako ich manuálne naplnenie.
3. Za správnosť a úplnosť dát pripravených na migráciu v rozsahu požadovanom zákonom č. 215/2019 Z. z., ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v plnom rozsahu zodpovedá Používateľ za podmienky, že zo strany ministerstva financií bude zabezpečené školenie a poskytovaná metodická podpora pri vyplňaní migračných štruktúr, výlučne formou elektronickej pošty alebo telefonickou konzultáciou kontaktnou osobou podľa článku 8 bodu 3 tejto dohody.

Článok 5 Zodpovednosť za škodu

1. Ministerstvo financií zodpovedá za to, že migrácia dát sa vykoná odborne, riadne a včas podľa podmienok uvedených v tejto dohode a v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré súvisia s predmetom dohody. V prípade zistenia väd/chýb brániacich Používateľovi v riadnom užívaní CES má Používateľ nárok požadovať od ministerstva financií bezplatné odstránenie týchto väd, pričom ho ministerstvo financií poskytne v primeranej lehote odo dňa nahlásenia vady/chyby.
2. Používateľ zodpovedá z pozície vlastníka dát premigrovaných do CES v procese migrácie za ich správnosť, aktuálnosť a úplnosť v rozsahu potrebnom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ministerstvo financií nezodpovedá za chyby, škody a straty spôsobené obsahovou nesprávnosťou dát dodaných a/alebo vložených Používateľom počas migrácie do CES.
3. Ministerstvo financií a Používateľ pri plnení svojich záväzkov podľa tejto dohody zodpovedajú za škodu podľa príslušných ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak za ministerstvo financií vykoná záväzky podľa tejto dohody dodávateľ, ministerstvo financií preberá zodpovednosť za takto vykonané záväzky akoby ich vykonalo samo. Ministerstvo financií nie je zodpovedné za riadne vykonanie migrácie, ak bol počas migrácie dát vykonaný neoprávnený zásah zo strany Používateľa alebo tretej osoby bez vedomia ministerstva financií alebo bola migrácia dát porušená neodborným zásahom alebo nepovolanou osobou Používateľa, či použitím nesprávneho hardvérového vybavenia alebo nedodržaním primeraných bezpečnostných opatrení a iných usmernení ministerstva financií a/alebo pokynov jeho dodávateľa alebo škoda bola spôsobená nevhodnými alebo nesprávnymi pokynmi zo strany Používateľa.
4. Ministerstvo financií nebude zodpovedné za škodu, ktorá vznikla na základe okolností, ktoré nemohlo predvídať, najmä okolnosti vyššej moci alebo v prípade, že by škode nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia zo strany ministerstva financií, ktoré od ministerstva financií môže Používateľ objektívne požadovať.

5. Používateľ nebude zodpovedný za škodu, ktorá vznikla na základe okolností, ktoré nemohol predvídať, najmä ale nie výlučne z vyššej moci, alebo v prípade, že by škoda nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré ministerstvo financií môže objektívne od neho požadovať.

Článok 6

Ochrana osobných údajov

1. Účastníci dohody sa zaväzujú pri plnení záväzkov podľa tejto dohody v súvislosti s ochranou osobných údajov dodržiavať predpisy a ustanovenia GDPR a zákona o OOÚ. Účastníci dohody vystupujú pre účely tejto dohody ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 GDPR a § 33 zákona OOÚ (ďalej pre účely tohto článku ako „spoloční prevádzkovatelia“), a to v rozsahu príslušných kompetencií, ktoré im vyplývajú z plnenia predmetu tejto dohody, zákona č. 215/2019 Z. z. ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Účastníci dohody ako spoloční prevádzkovatelia si spoločne určili nasledovný účel spracúvania osobných údajov a dohodli sa na nasledovnej úprave prostriedkov spracúvania osobných údajov, zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a zabezpečení súladu s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

2.1 Účel spracúvania: Migrácia dát Používateľa, ktoré sú obsiahnuté v pôvodnom ekonomickom informačnom systéme Používateľa do CES.

2.2 Právny základ: Plnenie úlohy vyplýva z právnych noriem uvedených v Preambule tejto dohody a je realizovaná vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a plnenie zákonných povinností spoločných prevádzkovateľov.

2.3 Kategórie dotknutých osôb: Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sú v rámci zabezpečenia naplnenia predmetu a účelu tejto dohody migrované počas migrácie dát, sú zamestnanci Používateľa, rodinní príslušníci zamestnancov Používateľa, bývalí zamestnanci Používateľa, rodinní príslušníci bývalých zamestnancov Používateľa, dodávateľia, odberateľia, dlžníci a veriteľia. Ak je to relevantné, za zamestnanca sa pre účely tejto dohody považuje aj ústavný činiteľ, ktorým je príslušný minister, štátny tajomník Používateľa.

2.4 Rozsah spracúvaných osobných údajov: Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z migračnej dokumentácie, ktorú ministerstvo financií poskytne Používateľovi, a to najmä z dokumentácie uvedenej v článku 2 bode 1 tejto dohody. Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody.

2.5 Kategórie príjemcov: Zmluvné strany spoločných prevádzkovateľov (dodávateľia ministerstva financií pre CES, dodávateľia pôvodného ekonomického informačného systému Používateľa).

2.6 Doba uchovávania a výmaz osobných údajov: Po vykonaní účelu spracúvania sa osobné údaje – ich záloha uchováva po dobu 2 rokov, následne dochádza k ich výmazu. Výmaz záloh migrovaných údajov nemá dopad na produkčné údaje spracúvané Používateľom v CES.

2.7 Zdroj získavania osobných údajov: Pôvodný ekonomický informačný systém Používateľa.

2.8 Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov, priestory dodávateľov, kancelárske vybavenie, počítačové a softvérové vybavenie v správe spoločných prevádzkovateľov a ich dodávateľov, ministerstvom financií definované migračné štruktúry a schválené postupy, virtuálne prostredie ohraničené pôvodným ekonomickým informačným systémom Používateľa a CES, vrátane programových a technických prostriedkov potrebných k splneniu migrácie údajov, ľudské zdroje v podobe oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje a ich zmluvných dodávateľov.

3. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto dohodou na dohodnutý účel spracúvania a zaväzujú sa, že tak ako spoločne, tak aj jednotlivito budú dbať pri spracúvaní osobných údajov na

dodržiavanie ustanovení GDPR a zákona OOÚ a plnení povinností, ktoré im vyplývajú pri spracúvaní osobných údajov na účel podľa tejto dohody.

4. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú, že budú pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov a budú spracúvať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú.
5. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú prijať také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia vysokú úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.
6. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú chrániť osobné údaje pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom neoprávneným osobám a sprístupnením tretím stranám, ako aj pred akýmkoľvek inými nepripustnými formami spracúvania.
7. Spoloční prevádzkovatelia sú povinní priebežne overovať a prehodnocovať primeranosť a účinnosť zavedených opatrení vo vzťahu k spoločnému účelu spracúvania tak, aby predchádzali porušeniu bezpečnosti, ktoré by viedlo k náhodnému alebo nezákonnému poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neužitiu, zverejneniu alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim (ďalej aj ako „Porušenie ochrany osobných údajov“). Prevádzkovateľ, u ktorého vzniklo Porušenie ochrany osobných údajov, nahlási toto porušenie dozornému orgánu samostatne vo vlastnom mene.
8. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú sa vzájomne bezodkladne informovať o zistených bezpečnostných incidentoch v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na spoločný účel a poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri vyhodnocovaní a oznamovaní Porušenia ochrany osobných údajov v súlade s čl. 33 a 34 GDPR a § 40 a 41 Zákona OOÚ, ako aj pri prijímaní opatrení a odstraňovaní následkov Porušenia ochrany osobných údajov.
9. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že Ministerstvo financií zapojí do spracúvania osobných údajov svojich dodávateľov pre CES, ktorí neuskutočnia cezhraničný prenos osobných údajov Používateľa, cezhraničné spracúvanie osobných údajov Používateľa a neposkytnú osobné údaje Používateľa tretej strane
10. Spoloční prevádzkovatelia si navzájom budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa GDPR a zákona OOÚ, pri kontrolách alebo konaniach vykonávaných štátnymi orgánmi, dozornými orgánmi, súdmi alebo inými inštitúciami na vymáhanie práva, ako aj o rozhodnutiach a opatreniach prijatých v súvislosti s týmito kontrolami a/alebo konaniami.
11. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom pre dotknuté osoby, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na spoločný účel spracúvania definovaný v tejto dohode je Používateľ.
12. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že na vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb je príslušný Používateľ, týmto nie je dotknuté právo dotknutej osoby uplatniť svoje právo vo vzťahu k spoločnému účelu spracúvania u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov. Ak dotknutá osoba adresuje svoju žiadosť vo vzťahu k spoločnému účelu spracúvania druhému prevádzkovateľovi, ako určenému podľa predchádzajúcej vety, ministerstvo financií je povinné ju bezodkladne postúpiť Používateľovi, najneskôr do 5 pracovných dní vrátane, za účelom jej vybavenia.
13. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú navzájom si poskytovať vzájomnú súčinnosť a spolupracovať pri vybavovaní žiadostí o výkon práv dotknutých osôb v súvislosti so spoločným účelom spracúvania.
14. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že informácie o spracúvaní osobných údajov podľa tejto dohody zverejní každá strana dohody na svojom oficiálnom webovom sídle. Základné časti dohody alebo odkaz na webové sídlo účastníkov dohody, kde sú zverejnené základné časti dohody sa poskytnú dotknutým osobám aj pri vykonávaní informačnej povinnosti, v závislosti od spôsobu jej plnenia.
15. Kontaktné údaje zodpovedných osôb strán dohody, ktoré zabezpečujú dohľad nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní:

Názov účastníka dohody	Rola	Telefón	Elektronická adresa (E-mail)
Používateľ			
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Zodpovedná osoba	+421 37 7910 123	vladimira.asverusova@izpi.sk
Ministerstvo financií	Zodpovedná osoba	+421 2 5958 7213	zodpovedna.osoba@mfsr.sk

V prípade, ak dôjde k zmene kontaktných údajov zodpovednej osoby na strane Používateľa uvedenej v tomto bode tohto článku, Používateľ sa zaväzuje bezprostredne oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adresu zodpovednej osoby na strane ministerstva financií. V prípade, ak dôjde k zmene kontaktných údajov zodpovednej osoby na strane ministerstva financií uvedených v tomto bode tohto článku, ministerstvo financií sa zaväzuje bezprostredne oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adresu zodpovednej osoby na strane Používateľa. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmeny osôb, či ich údajov uvedených v tomto bode tohto článku nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto dohode. Účastníci dohody sa ďalej dohodli, že vyššie uvedené zmeny si nahlasujú len počas trvania tejto dohody.

- Ministerstvo financií aj Používateľ navzájom zodpovedajú za škodu, ktorá vznikla druhému účastníkovi dohody, ako aj za škodu, ktorá vznikla dotknutým osobám, a to v dôsledku ich činnosti pri spracúvaní osobných údajov, v prípade, ak porušili svoje povinnosti ustanovené v tejto dohode a/alebo v GDPR, v zákone o OOU, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.
- V prípade, ak nie je možné určiť podiel zodpovednosti Používateľa a ministerstva financií na vzniku škody pri spracúvaní osobných údajov, avšak je preukázané, že škoda vznikla činnosťou oboch účastníkov dohody, Používateľ a ministerstvo financií sú zodpovední za škodu spoločne a nerozdielne.
- V prípade, ak je podiel zodpovednosti možné určiť a jeden účastník dohody nahradí škodu spôsobenú dotknutým osobám, resp. pokutu dozornému orgánu v plnej výške, má voči druhému účastníkovi dohody nárok na úhradu tej časti náhrady škody, resp. pokuty, ktorá zodpovedá jeho podielu zodpovednosti.
- Ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré jednotlivá strana dohody vykonáva ako samostatný prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo spoločne s inými prevádzkovateľmi ako sú tí, ktorí sú uvedení v tejto dohode. Po naplnení záväzkov podľa tejto dohody bude postavenie strán tejto dohody pri spracúvaní osobných údajov upravené v samostatnej zmluve, a to v Zmluve o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom.

Článok 7 Informačná a kybernetická bezpečnosť

- Ministerstvo financií sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné opatrenia zákona o ITVS na zamedzenie alebo minimalizáciu rizík, zraniteľností a dopadov hrozieb, bezpečnostných udalostí, incidentov a mimoriadnych situácií.
- Účastníci dohody sa zaväzujú navzájom si oznamovať skutočnosti, ktoré by podstatným spôsobom mohli ovplyvniť alebo ohroziť plnenie tejto dohody (napr. porucha výpočtového systému, identifikovaná bezpečnostná hrozba, zneužitie prístupových práv, kybernetický bezpečnostný incident, odcudzenie údajov, strata dostupnosti, dôvernosti a integrity prevádzky sietí a informačných systémov druhého účastníka dohody) alebo spôsobiť stratu dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov je povinná prostredníctvom kontaktnej osoby v súlade s čl. 8 tejto dohody bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, informovať druhú stranu dohody o týchto skutočnostiach.
- Účastníci dohody sa zaväzujú spolupracovať pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov, najmä zachovať a poskytnúť všetky relevantné informácie, dôkazy a podklady.

Článok 8 Pravidlá komunikácie

1. Účastníci dohody sa ďalej dohodli, že bežná komunikácia bude vykonávaná prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) medzi kontaktnými osobami uvedenými v bode 3 tohto článku dohody a osobami zodpovednými za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov uvedenými v článku 6 bode 15 tejto dohody. Komunikácia účastníkov dohody, ktorá má povahu právneho úkonu bude vykonávaná prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (zo strany účastníkov dohody nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Za deň doručenia do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhému účastníkovi dohody, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Komunikáciu účastníkov dohody, ktorá má povahu právneho úkonu, je možné vykonať aj písomne v listinnej podobe s doporučeným doručovaním druhému účastníkovi dohody prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérskej služby alebo osobne, a to na adresu sídiel účastníkov dohody uvedených v záhlaví tejto dohody okrem prípadu, ak odosielaťúcemu účastníkovi dohody adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla.
2. Účastníci dohody sa zaväzujú, že komunikácia vykonávaná elektronickou poštou (e-mailom) sa bude riadiť nasledovnými pravidlami:
 - a) elektronická pošta bude zasielaná na elektronické adresy kontaktných osôb uvedené v bode 3 tohto článku a v článku 6 bode 15 tejto dohody, ak sa tieto kontaktné osoby nedohodnú inak,
 - b) elektronická pošta obsahujúca dôverné alebo chránené informácie bude zasielaná v chránenej forme (napr. chránená heslom, chránená šifrovaním) a označená ako elektronická pošta obsahujúca tieto informácie, v závislosti od dohody komunikujúcich strán a klasifikácie informácií, ktoré sú obsahom komunikácie.
3. Údaje kontaktných osôb účastníkov dohody uvedených v záhlaví tejto dohody sú nasledovné:

Názov účastníka dohody	Meno a priezvisko, funkcia	Telefón	Elektronická adresa (E-mail)
Používateľ			
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	PaedDr. Dana Bierma, PhD. generálna riaditeľka	+ 421 37 7910 133	dana.bierma@izpi.sk
Ministerstvo financií	Ing. Richard Juriga, analytik	+421 2 5958 2111	migraciaces@mfsr.sk

Ministerstvo financií sa zaväzuje, že kontaktnú osobu pre technické informácie, ako aj kontaktnú osobu pre nahlasovanie chýb v referenčných údajoch a zdrojových údajoch podľa ustanovenia § 53 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, oznámi Používateľovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), a to najneskôr do jedného mesiaca od dátumu účinnosti tejto dohody. Účastníci dohody berú na vedomie, že aj údaje podľa predchádzajúcej vety sa budú považovať za kontaktné osoby v zmysle tejto dohody.

Každú zmenu údajov uvedených v tomto bode sú si navzájom účastníci dohody povinní bezodkladne (najneskôr do 3 pracovných dní) oznámiť, a to v preukázateľnej forme. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmeny kontaktných osôb, či ich údajov uvedených v tomto bode nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto dohode.

4. Účastníci dohody sa zaväzujú, že zabezpečia zastupiteľnosť kontaktných osôb uvedených v bode 3 tohto článku a osôb zodpovedných za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov uvedených v článku 6 bode 15 tejto dohody v prípade ich neprítomnosti (čerpanie dovolenky, práceneschopnosť a iné druhy neprítomnosti).

5. Účastníci dohody sa zaväzujú, že kontaktné osoby uvedené v bode 3 tohto článku, po doručení elektronickej pošty, obsahom ktorej je informovanie o plnení predmetu tejto dohody, bezodkladne písomne informujú vecne príslušných zamestnancov účastníkov dohody o obsahu tejto doručenej informácie.

Článok 9

Doba trvania a ukončenia dohody

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia migrácie relevantných dát Používateľa.
2. Túto dohodu možno ukončiť písomnou dohodou účastníkov dohody. V prípade zániku dohody na základe dohody účastníkov dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku dohody dohodou“). V tejto dohode o zániku dohody sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zániku dohody dohodou.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že práva a povinnosti tejto dohody vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tejto dohody sa spravujú ustanoveniami tejto dohody, ak z ich povahy alebo z tejto dohody nevyplýva inak.
2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní dostane Používateľ dva (2) rovnopisy a ministerstvo financií dostane dva (2) rovnopisy.
3. Účastníci dohody sa dohodli, že vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v účinnom znení a právny poriadok Slovenskej republiky.
4. Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody bolo alebo by sa stalo neplatným alebo neúčinným, či už úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto dohody, ktorých sa neplatnosť alebo neúčinnosť priamo netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Účastníci dohody sa zároveň v takomto prípade zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie dohody takým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a ktoré bude v čo možno najväčšej možnej miere zodpovedať vôli a úmyslu účastníkov dohody vyjadreným v neplatnom alebo neúčinnom ustanovení. Ak to nebude právne možné, na úpravu vzťahu medzi účastníkmi dohody sa použije taká platná právna úprava, ktorá sa svojou povahou čo možno najviac približuje účelu a obsahu tejto dohody.
5. V prípade vzniku sporu z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou sa účastníci dohody zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 - Rozsah spracúvaných osobných údajov.
7. Ak dohoda neustanovuje inak, je možné ju meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami účastníkov dohody. Dodatok sa po podpísaní stane neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
8. Účastníci dohody si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/faksimile podpisu oprávneného zástupcu, vrátane osobných údajov kontaktných osôb, pričom toto právo sa zaväzujú bezvýhradne dodržiavať.

9. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto dohodu uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dohoda nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Za ministerstvo financií:

Za Používateľa:

Meno a priezvisko	Dátum	Podpis
Mgr. Tomáš Otrošina VO projektovej kancelárie CES		
Mgr. Jozef Zajiček riaditeľ odboru riadenia projektov		
Ing. Erik Minarovič generálny riaditeľ sekcie IT		
Ing. Roman Navrátil generálny riaditeľ sekcie ES		
JUDr. Marek Mahďák generálny riaditeľ sekcie správy majetku a služieb		
JUDr. Ing. Katarína Rejdovianová riaditeľka kancelárie GTSÚ		

Rozsah spracúvaných osobných údajov

- osobné číslo
- meno
- priezvisko
- rodné priezvisko
- titul pred menom
- titul za menom
- dátum narodenia
- rodné číslo
- pohlavie
- mesto narodenia
- okres narodenia
- štát narodenia
- národnosť
- rodinný stav
- rodinný stav od
- trvalé bydlisko (ulica, súpisné a evidenčné číslo domu, PSČ, mesto)
- prechodné bydlisko (ulica, súpisné a evidenčné číslo domu, PSČ, mesto)
- korešpondenčná adresa (ulica, súpisné a evidenčné číslo domu, PSČ, mesto)
- okres bydliska
- štát bydliska
- občianstvo
- číslo občianskeho preukazu, vodičského preukazu
- číslo preukazu (služobného, odbornej spôsobilosti, služobného pasu)
- číslo stravovacej karty
- osoba ZŤP
- pokles vykonávať zárobkovú činnosť v intervale od - do
- nárok vzniku na dôchodok (starobný, invalidný, čiastočne invalidný, výsluhový)
- zdravotná poisťovňa
- druh školy
- odbor vzdelania
- dátum začiatku štúdia
- dátum dosiahnutia vzdelania
- číslo bankového účtu
- ovládanie cudzieho jazyka
- e - mail - práca/súkromný
- telefónne číslo - práca/súkromný
- EČV súkromného vozidla
- miesto výkonu práce - adresa budovy
- adresa home office
- domáca práca a telepráca
- vznik zmluvy (dátum vytvorenia dokladu, číslo dokladu, dátum prevzatia dokladu)
- druh zmluvy
- platové náležitosti
- dátum trvania doby určitej, dočasnej ŠS
- dodatok k zmluve (dátum vytvorenia dokladu, číslo dokladu, dátum prevzatia dokladu)
- funkčné zaradenie
- organizačné zaradenie
- disciplinárne opatrenia
- požadované schopnosti súvisiace s funkčným zaradením
- dátum nasledujúcej preventívnej prehliadky
- bezpečnostné previerky
- absolvované vzdelávacie aktivity
- kvalifikačné deficit
- výsledky služobného hodnotenia
- rodinný príslušník
- poradové číslo dieťaťa
- priezvisko dieťaťa
- meno dieťaťa
- rodné meno dieťaťa
- dátum narodenia dieťaťa
- rodné číslo dieťaťa
- miesto narodenia dieťaťa
- pohlavie dieťaťa
- štát narodenia dieťaťa
- štúdium dieťaťa - stredoškolské, vysokoškolské
- dátum začiatku štúdia
- dátum ukončenia štúdia
- dátum úmrtia
- dosiahnutá hodnosť